

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒๐/๒๕๖๘

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๘/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายชินกรณ สี่เพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้คำร้องว่า นายชินกรณ สี่เพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๗/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ พิพากษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในความผิดฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง

ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ขอให้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีพ้นจากตำแหน่งต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) และลงโทษตามมาตรา ๑๖๗ กับขอให้นับโทษผู้ถูกกล่าวหาต่อจากโทษจำคุกในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๙/๒๕๖๘

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ผู้ร้องขอให้นับโทษต่อ และเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ ที่ศาลรื้อการลงโทษ

พิเคราะห์คำร้องประกอบเอกสารท้ายคำร้อง และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังยติได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุกอิ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๗/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในความผิดฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุกอิ่งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รื้อการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๗ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๙) ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ (๒) ผู้ร้องตรวจสอบพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวต่อผู้ร้องภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๙ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีหนังสือแจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐ และจัดทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาส่งไปพร้อมหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๑ แจ้งแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ต่อมาเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด ผู้ร้องไม่ได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาคืน จึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๙, ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๘ ผู้ร้องพิจารณาแล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๙) วินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงโทษทางอาญาผู้ถูกกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๖๗ จึงยื่นคำร้องนี้

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อําเภอนองสี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคตอึ้งอันเป็นตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องให้ตรงต่อความเป็นจริง กรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมทราบว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง และคู่สมรสต่อผู้ร้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และภายหลังเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ร้องก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่ายังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และให้ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ พยานหลักฐานในคดี จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดไป และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๗ แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๗/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ คดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาอีก

พิพากษาว่า นายชินกรณ สีเพ็ชร ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคตอึ้ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑)

ประกอบมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมาก เห็นควรให้จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท พิเคราะห์คำร้องประกอบสำนวนคดีแล้ว คดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหา ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามคำพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๖๗ โดยให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖) ตามผลของกฎหมาย จากพฤติการณ์แห่งคดีนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคำพิพากษาแล้ว ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามกฎหมาย ไม่อาจกระทำความผิดลักษณะนี้หรือก่อให้เกิด ความเสียหายซ้ำได้อีก ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน องค์คณะผู้พิพากษา มีมติเห็นควรลงโทษผู้ถูกกล่าวหาในสถานเบา จึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้ โดยองค์คณะผู้พิพากษา เสียงข้างมากเห็นควรให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ให้ยกคำขอให้เพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ปรับโทษจำคุกคดีนี้ต่อจากโทษจำคุก ในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๙/๒๕๖๘ ของศาลนี้ เมื่อคดีนี้ ศาลรอการลงโทษจำคุก จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้

นายสุวิทย์ พรพานิข

นายองอาจ แนนหนา

นายธนกฤต กมลวัฒน์

นายวรรัตน์ กลิ่นรัตน์

นายกุลธร วิไลรัตน์

นายศุทธิพงศ์ ภูสุวรรณ

นายจุมพล กล้าประเสริฐ

นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์

นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์